

No of page - 4

Unique Paper Code : 2412202302

Name of the Paper : Business Laws

Type of the Paper : DSC

Name of the Course : B.A. (P.) UGCF

Semester : III

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for the Candidates :

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.

2. Attempt all questions by selecting two parts from each question.

Q1. a) "All contracts are agreements, but all agreements are not contract". Explain. (9)

Q1. b) Discuss the legal rules relating to the communication of offer, acceptance and revocation. (9)

OR

Q1. a) Explain the term consideration. Also discuss the essential elements of consideration in detail. (9)

Q1. b) Define consent. When is consent said to be free? Explain with suitable examples. (9)

Q2. a) What do you understand by "Anticipatory breach of contract"? Discuss the consequences of such breach on the rights and liabilities of the parties. (9)

Q2. b) Define mistake. Discuss the effect of mistake on the validity of a contract. (9)

OR

Q2. a) Explain Void and Voidable contracts? Discuss the rights and obligations of the parties to a void contract and voidable contract after its rescission. (9)

Q2. b) While A was away, a fire broke out in his house. B rescued A's property and spent Rs 4,000 on this. A on return promises to pay B the money spent by him. Is the promise enforceable? Explain with reasons. (9)

Q3. a) Explain the rules governing measurement of damages in the case of breach of contract. (9)

Q3. b) What is meant by "Quantum Meruit"? Under what circumstances a claim on a quantum meruit arise? (9)

OR

- Q3. a) Distinguish between a contract of guarantee and a contract of indemnity. (9)
- Q3.b) Under what circumstances is the surety discharged from the liability ? (9)
- Q4. a) State essential features of Bailment. Also discuss various types of bailment in detail. (9)
- Q4. b) Briefly explain the various ways of termination of agency. (9)

OR

- Q4. a). What are the rights and obligations of the finder of the goods? (9)
- Q4.b) Define pledge. Also explain pledge by non owners . (9)
- Q5. a) Who is an agent ? How does agent differ from servant ? Can a minor be appointed as an agent ? (9)
- Q5. b) What is agency by ratification ? Explain when can an agency be not revoked? (9)

OR

- Q5. a) "A delegate can not further delegate" Explain the statement to describe the relationship between a principal and a sub agent. (9)
- Q5. b) A agrees to sell his scooter to B a month after the date of the contract. But just after 10 days of the contract he sells the scooter to C . There upon B sues A for the breach of contract . A contends that he could still perform the contract by repurchasing the scooter from C. Decide the suit with reasons. (9)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्नपत्र प्राप्त होते ही अपना रोल नंबर ऊपर लिखें।
2. प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से दो भाग चुनते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1

(क) "सभी संविदाएँ (Contracts) समझौते (Agreements) होती हैं, परंतु सभी समझौते संविदाएँ नहीं होते।" स्पष्ट कीजिए। (9)

(ख) प्रस्ताव (Offer), स्वीकृति (Acceptance) तथा निरसन (Revocation) के संप्रेषण से संबंधित विधिक नियमों पर चर्चा कीजिए। (9)

अथवा

(क) प्रतिफल (Consideration) शब्द की व्याख्या कीजिए तथा प्रतिफल के आवश्यक तत्वों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। (9)

(ख) सहमति (Consent) को परिभाषित कीजिए। सहमति कब स्वतंत्र (Free) कही जाती है? उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। (9)

प्रश्न 2

(क) "संविदा का अग्रिम उल्लंघन (Anticipatory Breach of Contract)" से आप क्या समझते हैं? ऐसे उल्लंघन का पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। (9)

(ख) भूल (Mistake) को परिभाषित कीजिए। संविदा की वैधता पर भूल के प्रभाव की विवेचना कीजिए। (9)

अथवा

(क) शून्य (Void) एवं शून्यकरणीय (Voidable) संविदाओं की व्याख्या कीजिए। शून्य तथा शून्यकरणीय संविदा के निरस्तीकरण (Rescission) के बाद पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों पर चर्चा कीजिए। (9)

(ख) जब A घर से बाहर था, तब उसके घर में आग लग गई। B ने A की संपत्ति बचाई और इस पर ₹4,000 खर्च किए। लौटने पर A, B द्वारा खर्च की गई राशि का भुगतान करने का वचन देता है। क्या यह वचन प्रवर्तनीय (Enforceable) है? कारण सहित समझाइए। (9)

प्रश्न 3(क) संविदा के उल्लंघन की स्थिति में क्षतिपूर्ति (Damages) के मापन से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए। (9)

(ख) “क्वांटम मेरुइट (Quantum Meruit)” से क्या अभिप्राय है? किन परिस्थितियों में क्वांटम मेरुइट के आधार पर दावा उत्पन्न होता है? (9)

अथवा

(क) प्रत्याभूति संविदा (Contract of Guarantee) तथा क्षतिपूर्ति संविदा (Contract of Indemnity) में अंतर स्पष्ट कीजिए। (9)

(ख) किन परिस्थितियों में जमानती (Surety) की देयता समाप्त हो जाती है? (9)

प्रश्न 4

(क) जमानत (Bailment) की आवश्यक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। साथ ही जमानत के विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। (9)

(ख) अभिकरण (Agency) की समाप्ति के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (9)

अथवा

(क) वस्तुओं के प्राप्तकर्ता (Finder of Goods) के अधिकारों एवं दायित्वों का उल्लेख कीजिए। (9)

(ख) गिरवी (Pledge) को परिभाषित कीजिए। साथ ही गैर-मालिकों द्वारा की गई गिरवी की व्याख्या कीजिए। (9)

प्रश्न 5

(क) अभिकर्ता (Agent) कौन होता है? अभिकर्ता और सेवक (Servant) में क्या अंतर है? क्या किसी नाबालिग को अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है? (9)

(ख) अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण (Agency by Ratification) क्या है? किन परिस्थितियों में अभिकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता? समझाइए। (9)

अथवा

(क) “प्रतिनिधि आगे प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर सकता।” इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा निधानकर्ता (Principal) और उप-निधानकर्ता (Sub-agent) के संबंध का वर्णन कीजिए। (9)

(ख) A, संविदा की तिथि से एक माह बाद अपना स्कूटर B को बेचने पर सहमत होता है। परंतु संविदा के केवल 10 दिन बाद ही वह स्कूटर C को बेच देता है। इसके पश्चात B, संविदा उल्लंघन के लिए A पर वाद दायर करता है। A का तर्क है कि वह C से स्कूटर पुनः खरीदकर संविदा का पालन कर सकता है। कारण सहित वाद का निर्णय कीजिए। (9)

(1500)